

1517988-23.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200992/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 19243983 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 3328/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2200992 - 50º D.P. ITAIM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1517988-23.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517988-23.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2200992/2021 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 19243983 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 3328/21/250 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA, 2200992 - 50º D.P. ITAIM PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HERBERT RIBONATTI ALVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Hebert Ribonatti Alves, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, acusado de, no dia 26 de julho de 2021, por volta das 10h57min, na Avenida José de Moraes Cabral, altura do número 761, Itaim Paulista, nesta comarca da Capital, trazer consigo, para fins de tráfico, 18 porções de cocaína e 57 porções de maconha, substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e, extraordinariamente, por conta da situação de pandemia, não foi realizada audiência de custódia, sendo a prisão convertida em

preventiva por decisão datada de 27 de julho de 2021 (fls. 50/54).

O Tribunal de Justiça, em liminar proferida em Habeas Corpus, concedeu ao réu o benefício da liberdade provisória (fls. 68/70), tendo sido o alvará de soltura cumprido em 03 de agosto de 2021 (fls. 80/82).

Visando a celeridade processual e a garantia da mais ampla defesa ao acusado, o rito procedimental foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 08 de setembro de 2021 (fls. 97/101).

O réu foi citado e, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (fls. 130/134).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 135/136).

Em audiência de instrução, foram inquiridas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público se manifestou pela procedência da pretensão penal, com a consequente condenação do réu, nos termos da denúncia, não se opondo à aplicação do redutor do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública, a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado, substituição por pena restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência (fls. 02/06), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09), pelo laudo de constatação de substância entorpecente (fls. 120/122), pelo laudo toxicológico definitivo e pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime é certa e recai sobre o acusado.

Interrogado em Delegacia de Polícia, o réu confessou os fatos a ele imputados (fl. 10).

Em Juízo, o réu novamente confessou os fatos a ele imputados.

O policial militar Glauco da Silva Lima, em Juízo, relatou que se encontrava em patrulhamento pelos locais dos fatos, ocasião em que avistou um indivíduo abaixado contando algumas notas, ora indiciado, o qual, ao perceber a aproximação do veículo oficial, tentou empreender fuga, mas foi prontamente contido. Informa ainda que, em revista pessoal ao indiciado que posteriormente foi identificado como HERBERT RIBONATTI ALVES, logrou localizar em poder do indiciado, uma sacola na qual havia 57 pequenos pacotes de substância análogo à maconha, 18 envelopes com substância análoga a cocaína e uma quantia de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em dinheiro. Por fim, diante de tais fatos, conduziu a ocorrência preliminarmente ao 50º Distrito Policial, onde a Autoridade Policial plantonista, através do RDO original, encaminhou a droga encontrada para o Instituto de Criminalística, para a realização de exame de constatação preliminar.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha policial militar Lindbergue de Lima Braga.

Essas foram as provas orais produzidas.

Incontroverso tanto a materialidade delitiva como a autoria delitiva, especialmente ante a harmonia dos depoimentos prestados com a confissão do réu.

Da análise detida dos depoimentos dos policiais, verifico, de início, que relatam com coerência e de maneira harmônica as circunstâncias e a dinâmica que envolveu a prisão do ora acusado. Depreende-se dos autos que policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado contando dinheiro em via pública, situação em que o réu demonstrou nervosismo ao notá-los e tentou se evadir. Foi realizada a abordagem e, em revista pessoal, os policiais localizaram uma sacola, no interior da qual havia 57 porções de maconha, 18 porções de cocaína e R\$ 370,00

em dinheiro.

Consigna-se, por oportuno, que inexistiu motivo para que os depoimentos dos policiais militares sejam desconsiderados ou considerados com ressalvas, pois estes não conheciam o réu anteriormente e seus relatos se coadunam com os prestados em Delegacia de Polícia, com a prova documental juntada nos autos e com a confissão do réu.

Resta incontroversa a autoria delitiva, assim como a finalidade da traficância, que foi demonstrada pela quantidade, variedade e forma de armazenamento dos entorpecentes apreendidos. Com efeito, foram apreendidos na posse do réu 57 porções de maconha com peso total de 50,5 gramas e 18 porções de cocaína com peso total de 11,8 gramas, além de R\$ 370,00 em dinheiro, produto do comércio ilícito de entorpecentes.

Considero, nesse contexto, suficientemente demonstradas, a materialidade e a autoria delitivas do crime descrito na denúncia, sendo de rigor sua condenação pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Por fim, considero que a agravante imputada na denúncia não comporta reconhecimento, uma vez que não se verifica no caso concreto qualquer nexo de causalidade entre a situação de pandemia e a conduta criminosa praticada pelo acusado. Por ora, não vislumbrando qualquer tipo de aproveitamento (causa/efeito) da situação de calamidade para a consecução do delito no caso concreto, a sua incidência implicaria responsabilização objetiva do acusado, o que não se admite no Direito Penal.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase de dosimetria, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. A quantidade e natureza das drogas apreendidas será considerada na terceira fase de dosimetria de pena. Fixo a pena-base, assim, no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, não há circunstâncias agravantes. A atenuante da confissão espontânea, embora devidamente reconhecida, é inapta, nos termos da Súmula 231 do STJ, a reduzir a pena em patamar inferior ao mínimo legal. Fica mantida a pena, nesta segunda fase, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento de pena. Primário, sem antecedentes e não havendo nos autos elementos que autorizem a conclusão com segurança de dedicação a atividades criminosas, considero comportar incidência do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Ante a quantidade e a natureza dos entorpecentes, considero razoável e proporcional a redução no máximo, perfazendo a pena definitiva 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Ressalvado entendimento deste Juízo, adiro à recomendação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 596.603-SP e estabeleço o regime inicial aberto para início de cumprimento de pena.

Presentes, ainda, os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena, e prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, a ser revertida em favor de entidade assistencial indicada pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu Hebert Ribonatti Alves, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, esses no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo período da pena, e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo em favor de entidade assistencial a ser definida pelo Juízo da Execução, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Ante o regime de pena e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 63 e parágrafos da Lei 11.343/06, decreto o perdimento, em

favor da União, do valor e do objeto apreendidos nos autos. Transitada em julgado a presente decisão, oficie-se à SENAD, observando-se o disposto no parágrafo 4º do dispositivo legal supracitado, para a adoção das providências cabíveis à espécie. Determino a incineração das drogas apreendidas, comunicando-se, para tanto, a autoridade competente.

Oficie-se à 3ª Vara Criminal da Capital (processo em que figura como acusado e suspenso nos termos do art. 366, CPP), informando que o réu ora sentenciado declara endereço na Rua Capricho Rústico, nº25-F, Viela Tamoio, Jardim Jaraguá, SP.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e ao IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA